

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE 2 (DOS) MANTENCIONES PREVENTIVAS, CORRESPONDIENTE A 143.000 Y 153. 000 KILÓMETROS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA MACROZONA SUR DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT".

1.- ANTECEDENTES.

Que, la Agencia de Calidad de la Educación, en adelante indistintamente "la Agencia", es un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es evaluar y orientar el sistema educativo para que este propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas.

La Agencia requiere la contratación del "Servicio de 2 (dos) Mantenciones preventivas correspondiente a 143.000 y 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur en Puerto Montt", Marca Volkswagen, Modelo Amarok Comfort 4x4, año 2016, a objeto de mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.

Nombre de la Contratación:	Servicio de 2 (dos) Mantenciones preventivas correspondiente a 143.000 y 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur en Puerto Montt.
Presupuesto Disponible:	\$700.000 (setecientos mil pesos), impuestos incluidos.
Moneda:	Peso chileno.

2.- DEL SERVICIO.

La Agencia requiere la contratación del "Servicio de 2 (dos) Mantenciones Preventivas correspondiente a 143.000 y 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur de la Agencia de Calidad de la Educación en la ciudad de Puerto Montt", para el vehículo Marca Volkswagen, Modelo Amarok Comfort 4x4, año 2016, a objeto de mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.

Los valores y repuestos serán los ofertados por el proveedor en su propuesta económica, según el detalle del Anexo N° 1. Para efectos de la evaluación económica, se utilizarán los valores indicados por el proveedor en dicho anexo.

2.1.- Operatoria del servicio

Los trabajos de la primera mantención del vehículo institucional deben realizarse en la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos, dentro de los primeros 4 (cuatro) días hábiles desde aceptada la Orden de Compra (OC) respectiva y previa coordinación con la Contraparte Técnica del servicio, lo que debe quedar estipulado en la cotización.

La ejecución de cada servicio se realizará en las fechas coordinadas previamente con la Contraparte Técnica.

Cabe señalar que, una vez realizada cada mantención, el oferente deberá entregar el vehículo con limpieza interior y exterior completa.

En caso de ser necesario, la Contraparte Técnica de la Agencia se coordinará con el proveedor seleccionado para la prestación de los servicios en una fecha diferente de la señalada. Cualquier modificación en las fechas de entrega del servicio, se realizarán de mutuo acuerdo con el proveedor.

Independiente de la naturaleza de la reparación, el proveedor deberá utilizar repuestos genuinos, originales de la marca o alternativos certificados que garanticen un funcionamiento adecuado de los vehículos Institucionales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podrá solicitar cotizaciones a otros talleres cuando el presupuesto entregado no esté acorde al mercado o derivar al vehículo a algún proveedor específico en conformidad con las condiciones dadas por la empresa aseguradora, en caso que esto aplique.

2.2.- Detalle de las Mantenciones Preventivas.

El proveedor tendrá un plazo máximo de 4 (cuatro) días hábiles para la entrega del vehículo en mantención preventiva, contabilizados desde la fecha de ingreso al taller.

Eventualmente, el servicio de mantención preventiva se podrá suspender, por fuerza mayor, de parte de la Agencia o del proveedor, lo cual constará por escrito y donde se establecerá una nueva fecha para dar cumplimiento al servicio correspondiente.

En este caso será responsabilidad de la contraparte técnica de la Agencia, realizar un Acta o Informe de lo acontecido, indicando el motivo de la reprogramación del servicio.

El proveedor seleccionado deberá seguir los Planes de Mantenimiento recomendado por el fabricante según la marca del vehículo.

Las mantenciones preventivas a cotizar en el Anexo N° 1 deberán considerar mano de obra y materiales, además de lo siguiente:

a) Mantención Preventiva 143.000 kms:

- Aceite 5W30 sintético.
- Filtro de aceite + Golilla Tapón Aceite.
- Filtro de combustible con sensor.
- Filtro de aire mann o similar
- Filtro de polea.
- Revisión mecánica / relleno de fluidos.
- Scanner automotriz.

b) Mantención Preventiva 153.000 kms:

- Aceite 5W30 sintético.
- Filtro de aceite + Golilla Tapón Aceite.
- Filtro de combustible con sensor.
- Filtro de aire mann o similar
- Filtro de polea.
- Revisión mecánica / relleno de fluidos.
- Scanner automotriz.
- Servicio de alineación automotriz 3D
- Servicio de balanceo
- Cambio Correa de accesorios, y poleas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podrá solicitar cotizaciones a otros talleres

cuando el presupuesto entregado no esté acorde al mercado o derivar al vehículo a algún proveedor específico en conformidad con las condiciones dadas por la empresa aseguradora, en caso que esto aplique.

2.3.- Garantía de los servicios realizados.

Todos los trabajos realizados por el proveedor, contarán, al menos, con la garantía mínima legal de 6 (seis) meses, debiendo el proveedor reparar, cambiar, reponer y en general, ejecutar cualquier labor, trabajo o servicio, sin costo para la Agencia, en la eventualidad de que así lo requiera la contraparte técnica de la Agencia, asimismo, el plazo regirá a partir de la recepción conforme de los trabajos realizados por parte de la contraparte técnica. Cabe señalar que la garantía de los trabajos podrá ser mayor a la mínima legal, conforme a lo señalado en la oferta respectiva.

3.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.

Se requiere la contratación del "Servicio de 2 (dos) Mantenciones Preventivas correspondiente a 143.000 y 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur de la Agencia de Calidad de la Educación en la ciudad de Puerto Montt", para lo cual el proveedor deberá explicitar en su oferta lo siguiente:

- a) Se verificará que el proveedor cumpla con todo lo solicitado en el punto 2.- DEL SERVICIO de las presentes Especificaciones Técnicas, considerando en su cotización la totalidad de las características requeridas.
- b) Inicio de los servicios en 4 (cuatro) días hábiles desde aceptada la Orden de Compra (OC) respectiva Completar.
- c) La oferta del proveedor cotiza la totalidad de los ítems solicitados.
- d) El proveedor utiliza repuestos genuinos, originales de la marca o alternativos certificados, que garanticen un funcionamiento adecuado.

Para todo lo anterior, se solicita a los proveedores declarar esta información en su propuesta; y, asimismo, adjuntar los respectivos medios de verificación en los casos en que se requiere.

4. REVISIÓN DE OFERTAS.

Se verificará que los proveedores cumplan con lo solicitado en los puntos 2. DEL SERVICIO y 3. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS de las presentes Especificaciones Técnicas. Para ello, el proveedor deberá declarar esta información en su propuesta. Las ofertas que no cumplan con lo solicitado no serán evaluadas y, por tanto, serán desestimadas del proceso.

De igual forma, **el proveedor deberá completar y adjuntar la información requerida en los siguientes anexos** que se acompañan a este proceso de compra:

- Anexo N° 1: OFERTA;
- Anexo N° 2: DECLARACIÓN JURADA DE REQUISITOS;
- Anexo N° 3: DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDAS PREVISIONALES;

Para poder realizar la evaluación de una manera más óptima, es deseable que la información requerida sea ingresada en los respectivos Anexos, sin modificación en dichos documentos.

4.1.- DESESTIMACIÓN DE OFERTAS.

Se procederá a desestimar las ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl de los proveedores con aquellas ofertas que:

- a) No contengan los documentos adjuntos en el aplicativo de “Compras Ágiles” y/o cuya descripción de la oferta no sea suficiente para validar aspectos técnicos de la propuesta.
- b) Cuyas propuestas económicas no sean convenientes a los intereses de la Agencia.
- c) Por su incumplimiento de requerimientos mínimos solicitados, no sean aptas para ser seleccionada de acuerdo al punto 6.2. RESELECCIÓN de las presentes Especificaciones Técnicas.

5.- MÉTODO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR.

Aquellos proponentes que cumplan con lo solicitado en el punto 4.- REVISIÓN DE OFERTAS, de las presentes Especificaciones Técnicas, serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios y ponderaciones:

CRITERIO	DETALLE	PONDERACIÓN
ECONÓMICO	E1: Precio	95%
TÉCNICO SUSTENTABLE	T1: Prácticas Medioambientales	5%

5.1.- EVALUACIÓN CRITERIO ECONÓMICO (PONDERA 95%)

La evaluación de las ofertas económicas se realizará conforme al monto total ofertado y serán evaluados mediante la siguiente expresión:

$$E1. \text{ PRECIO} = \frac{OPM \times 100}{OE}$$

Dónde:

OE = Oferta Evaluada.
OPM = Oferta Precio Menor.
100 = Puntaje Máximo.

5.2.- EVALUACIÓN CRITERIO TÉCNICO SUSTENTABLE (PONDERA 5%) (E1/O2/RT9).

Se valorará positivamente, la incorporación de prácticas medioambientales con las que cuente el proveedor, lo cual será puntuado mediante la presentación de certificados emitidos a la razón social del oferente, o detalle de las iniciativas de sustentabilidad, conforme al siguiente detalle:

- a) **Certificación medioambiental:** Se solicita que el proveedor presente, al menos, 01 (uno) de los siguientes Certificados:
 - i. Certificación de Empresa B.
 - ii. Certificación del Sistema de Gestión de Energía ISO 50001.
 - iii. Certificación Carbono Neutral.
- b) **Iniciativa(s) sustentable(s):** Se solicita que el proveedor presente 01 (una) o más iniciativas de sustentabilidad ambiental asociadas a la ejecución de la presente contratación, que estén relacionadas a mitigar el impacto medioambiental del servicio, en alguna de las siguientes áreas:

- i. Gestión de residuos.
- ii. Transporte sustentable.
- iii. Eficiencia energética.

T1: PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES	PUNTAJE
No cuenta con certificaciones medioambientales o iniciativa(s) sustentable(s).	0 puntos
Cuenta con, al menos, 01 (una) de las Certificaciones Medioambientales o Iniciativa(s) señaladas.	100 puntos

Para todo lo anterior, se solicita a los proveedores declarar esta información en su propuesta; y, asimismo, adjuntar los respectivos medios de verificación.

5.3.- PUNTAJE FINAL.

El puntaje final por ítem de las ofertas se obtendrá a partir de las ponderaciones de los puntajes obtenidos en cada criterio de evaluación, según la siguiente fórmula:

Puntaje Final = (Puntaje Criterio Cobertura x 95%) + (Puntaje Criterio Técnico Sustentable x 5%).

6.- MECANISMO DE DESEMPATE.

En el caso que 02 (dos) o más ofertas obtuviesen igual puntaje como resultado del MÉTODO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR del presente documento, se seleccionará según el siguiente orden:

- a. El proveedor que tenga mayor puntaje en el criterio cobertura E1: Precio del punto 5.1. de las presentes especificaciones técnicas.
- b. El proveedor que incorpore en su oferta un criterio o elemento sustentable, de acuerdo a lo indicado en el Instructivo de Aplicación de Criterios Sustentables del Ministerio del Medio Ambiente: <https://ccps.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/06/Instructivo-de-Compras-P%C3%BAblicas-Sustentables.pdf>
- c. De persistir el empate, al proveedor que haya ingresado primero su oferta en el Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, para lo cual se revisará la Planilla Excel disponible en el Portal señalado, en donde se indica el respectivo orden de ingreso de la oferta del proveedor a la Plataforma.

6.1.- RESELECCIÓN.

Se procederá a **seleccionar la segunda oferta mejor evaluada** y así en orden de prelación cuando:

- a) La oferta seleccionada como ganadora no responda a las comunicaciones de la Contraparte Técnica de la Agencia dirigidas a los correos electrónicos informados y registrados y debido a esto no se pueda coordinar la Reunión de Inicio o la prestación de los servicios dentro de un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas.
- b) No se entreguen los productos y/o servicios solicitados en los plazos comprometidos.
- c) Cuando el proveedor desista de prestar los servicios y/o entregar los productos ofertados.
- d) Si transcurrido 02 (dos) días hábiles no se acepta la Orden de Compra (OC) en el Portal www.mercadopublico.cl, donde se solicitará su respectivo rechazo.

No obstante, la Agencia se reservará el derecho a tomar las acciones necesarias en aquellos casos que la acción del proveedor conlleve un daño o perjuicio a sus intereses.

7.- VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN.

La vigencia del **“Servicio de 2 (dos) Mantenciones Preventivas correspondiente a 143.000 y 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur de la Agencia de Calidad de la Educación en la ciudad de Puerto Montt”**, comenzará a regir desde la aceptación de la orden de compra y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

A menos que expresamente se indique lo contrario, para efectos de esta contratación, los plazos serán de días hábiles.

8.- MODIFICACIONES.

El **“Servicio de 2 (dos) Mantenciones Preventivas correspondiente a 143.000 y 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur de la Agencia de Calidad de la Educación en la ciudad de Puerto Montt”** se regirá por lo previsto en la Ley N° 21.634, de 2023, en la Ley N° 19.886, de 2003, y su reglamento; se regirá por lo previsto en la Ley N° 19.886, sus modificaciones y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda y las respectivas Especificaciones Técnicas.

Sólo se efectuarán modificaciones a la presente contratación cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la ley antes señalada.

En caso de ser necesaria la extensión de la fecha de término del servicio o la modificación de cualquier fecha intermedia, bastará con que la Contraparte Técnica de la Agencia, mediante Memorándum, indique la nueva fecha al Departamento de Compras y Servicios Generales dependiente de la División de Administración y Finanzas (DAF), señalando las justificaciones correspondientes y dejando constancia de la aceptación del proveedor. Dicha solicitud se debe realizar, al menos, 10 (diez) días hábiles antes de la fecha de término de la prestación del servicio.

9.- ORDEN DE COMPRA.

La Agencia podrá emitir la Orden de Compra a través del Portal www.mercadopublico.cl, conforme al valor de la oferta económica presentada por el proveedor seleccionado en su propuesta / cotización. Desde dicho momento, la Contraparte Técnica de la Agencia podrá tomar contacto con el proveedor, para efectos de realizar las coordinaciones necesarias para el correcto desarrollo de la presente contratación.

El proveedor seleccionado contará con un plazo máximo de 02 (dos) días hábiles para aceptar la Orden de Compra (OC) respectiva en el portal www.mercadopublico.cl. Si transcurrido dicho plazo el proveedor no ha aceptado o rechazado la Orden de Compra (OC), la Agencia podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 (veinticuatro) horas desde la referida solicitud, esto en conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 117, del

Reglamento de la Ley N° 19.886. En tal caso, la Agencia podrá actuar de acuerdo con lo establecido en el punto 6.1. RESELECCIÓN de las presentes Especificaciones Técnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, para **efectos de cursar los pagos que correspondan**, la Orden de Compra (OC) deberá encontrarse en estado "Aceptada" en el portal www.mercadopublico.cl.

10.- DEL PAGO.

La Agencia pagará al proveedor por cada una de las 2 (dos) Mantenciones Preventivas correspondiente a 143.000 y 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur de la Agencia de Calidad de la Educación en la ciudad de Puerto Montt, efectivamente recepcionados conforme, de acuerdo al valor indicado en el detalle del entregable, mediante **2 (dos) cuotas**, al finalizar la mantención de 143.000 kilómetros y posteriormente, la mantención de 153.000 kilómetros. Lo anterior, contra entrega por parte del proveedor de los servicios descritos en el punto 11. ENTREGABLES Y PLAZOS del presente documento y previa recepción conforme de la Contraparte Técnica de la Agencia.

La Contraparte Técnica solicitará el envío de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. El pago se realizará a través de transferencia electrónica, para lo cual, la Agencia solicitará al proveedor los antecedentes de la cuenta bancaria respectiva. El plazo máximo de pago es de 30 (treinta) días corridos, contados desde la recepción de la(s) factura(s) o el(los) respectivo(s) instrumento(s) tributario de cobro, la(s) que deberá(n) estar extendida(s) a nombre de la Agencia de Calidad de la Educación, R.U.T. N° 61.980.230-6, domiciliada en Morandé N° 360, Piso 9°, de comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

En caso de utilizar sistema de facturación privado, la nueva casilla en SII donde enviar los Archivos XML es: dipresrecepcion@custodium.com. Asimismo, cada factura electrónica deberá hacer referencia al respectivo N° de Orden de Compra, para la cual es necesario seleccionar en "Referencias" el tipo de documento "Orden de Compra" y digitar el N° de ésta en el campo "Folio Ref.", tal cual aparece en el Portal www.mercadopublico.cl. Además, de indicar crédito en su forma de pago.

Para consultar el estado de pago de su factura, diríjase al portal de proveedores de la Tesorería General de la República, en el link <https://www.tgr.cl/>. Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo establecido en la Ley N° 19.983.

Todo el personal que el proveedor emplee en la prestación de los servicios estará bajo su exclusiva subordinación y dependencia, sin relación contractual o fáctica alguna con la Agencia. Por lo tanto, el contratista se obliga, desde ya, a asumir, en su carácter de empleador, la total responsabilidad por el íntegro y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que emanen de la presente contratación, de acuerdo con la legislación civil, comercial, laboral, previsional, tributaria, de salud y de seguridad vigentes. Igualmente será responsable respecto de las obligaciones laborales y previsionales del personal de la empresa subcontratista, de conformidad a la legislación laboral vigente.

La Agencia podrá retener de el o los pagos que corresponda(n), el monto que adeude el proveedor por concepto de remuneraciones u obligaciones previsionales con sus trabajadores. Dicho monto será utilizado para pagar al trabajador y/o a la institución previsional respectiva.

Asimismo, el proveedor deberá notificar a la Agencia oportunamente, si va a ceder

el crédito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 19.983, informando el nombre, R.U.T., domicilio y giro del cesionario del crédito.

11.- ENTREGABLES Y PLAZOS.

El producto asociado al **“Servicio de 2 (dos) Mantenciones preventivas correspondiente a 143.000 / 153.000 kilómetros para el Vehículo Institucional perteneciente a la Macrozona Sur en Puerto Montt”** corresponderá a:

Producto	Características	Detalle	Plazo de Entrega
Informe de la mantención de 143.000 kilómetros.	El informe debe contener la información relacionada a la mantención.	Envío archivo PDF a contraparte técnica a través de correo electrónico.	5 días hábiles desde realizada y finalizada la mantención.
Informe de la mantención de 153.000 kilómetros.	El informe debe contener la información relacionada a la mantención.	Envío archivo PDF a contraparte técnica a través de correo electrónico.	5 días hábiles desde realizada y finalizada la mantención.

11.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS.

Todos los productos señalados en el punto 11. ENTREGABLES Y PLAZOS, deben ser entregados en el plazo propuesto, y enviados mediante correo electrónico a la Contraparte Técnica de la Agencia.

En caso de existir observaciones en la entrega de alguno de los productos, estas serán informadas al proveedor seleccionado mediante correo electrónico de la Contraparte Técnica de la Agencia para que pueda subsanarlas en un plazo máximo de 03 (tres) días hábiles contados desde la fecha de notificación de éstas. Luego, y al recibir la nueva versión corregida del producto, la Contraparte Técnica de la Agencia deberá aprobarlo(s) o rechazarlo(s) dentro de un plazo máximo de 02 (dos) días hábiles. Estos plazos se mantendrán para las siguientes iteraciones (en caso de haberlas) hasta que el(los) producto(s) sea(n) aprobado(s) sin observaciones.

En caso de ocurrir algún evento atribuible a un caso fortuito o fuerza mayor que no hiciera posible la entrega oportuna de alguno de los productos antes descritos, el proveedor seleccionado deberá informarlo de inmediato a la Contraparte Técnica del servicio, mediante correo electrónico, debiendo indicar en la misma comunicación las medidas que adoptará para subsanar la situación y cumplir con la entrega de el(los) producto(s) en el menor plazo posible.

12.- CONTRAPARTE TÉCNICA.

La Contraparte Técnica de este servicio será el Encargado de la Macrozona Sur, o quien le subrogue o reemplace, a quien, en ejercicio de esta función, le corresponderá:

- a. Colaborar y asistir al contratista en el ámbito de sus competencias.

- b. Atender y resolver situaciones coyunturales o emergencias técnicas no consideradas.
- c. Recibir a conformidad los servicios contratados, planteando al contratista las observaciones y/o recomendaciones que se estimen pertinentes.
- d. Analizar y aprobar los Informes y Productos asociados al desarrollo del trabajo, planteando al equipo responsable del contratista las observaciones y/o recomendaciones que estime pertinentes.
- e. Emitir Certificado de Recepción Conforme de los servicios ejecutados por el proveedor, el cual será requerido para la gestión de los pagos que correspondan.
- f. Supervisar el cumplimiento de los plazos de la contratación.
- g. Iniciar el proceso de aplicación de multas, de acuerdo al procedimiento establecido para las sanciones en el punto 13. "MULTAS Y SANCIONES" de las presentes Especificaciones Técnicas.
- h. Fijar plazos para subsanar falencias detectadas en la prestación del servicio, en caso que no se haya contemplado en las presentes Especificaciones Técnicas.
- i. Solicitar el cambio del personal contratado o subcontratado, según sea el caso.
- j. Informar a la instancia respectiva si detecta acciones que puedan generar incidentes de seguridad de la información. Asimismo, le informará al contratista si se advierte la ocurrencia de hechos que actual o potencialmente pudieran comprometer la responsabilidad penal, civil o administrativa del Contratista, sin perjuicio de aplicar las multas y sanciones establecidas en el presente contrato cuando ello corresponda.
- k. Las demás que le encomienden las presentes Especificaciones Técnicas.

13.- MULTAS Y SANCIONES.

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- **Atraso en la entrega de los productos / prestación de los servicios:** la Agencia de Calidad de la Educación está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). **La multa será el equivalente al 1% (uno por ciento) del total de la contratación (I.V.A. incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 (veinte) días.**
- **Incumplimiento en las Especificaciones Técnicas contratadas:** la Agencia de Calidad de la Educación está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las Especificaciones Técnicas de los servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la Contraparte Técnica de la contratación. **La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (I.V.A. incluido).** El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 (tres) días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.
- **Atraso en la entrega de la prestación de los servicios luego de solicitada su corrección:** la Agencia de Calidad de la Educación está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de a prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 03 (tres) días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los servicios. **La multa será el equivalente al 1% (uno por ciento) del total de la contratación (I.V.A. incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 (veinte) días.**

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor **no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido)**, cualquiera sea el periodo de

contratación. Si excediere dicha cantidad, la Agencia de Calidad de la Educación podrá poner término anticipado a la contratación.

14.- TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN.

Sin perjuicio, de lo establecido en el artículo 13 Bis de la Ley N° 19.886, de 2003, la Agencia de Calidad de la Educación podrá poner término anticipado, en las siguientes situaciones:

- a) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 2., 3. y 15. de las presentes Especificaciones Técnicas.
- b) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
- c) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
- d) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Las bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida.
- e) El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el artículo 13 de la Ley N° 19.886. En tal caso, el organismo del Estado sólo pagará el precio por los bienes o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 13 ter de la Ley N° 19.886.
- g) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- h) Las demás causales establecidas en la ley, en las respectivas Especificaciones Técnicas.

En los casos descritos se pagarán sólo los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.

Para el caso señalado anteriormente en la letra b), la Agencia de Calidad de la Educación procederá conforme a lo establecido en el artículo 129 del D.S. N° 661, Reglamento de la Ley N° 19.886, de 2003, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Además, la Agencia de Calidad de la Educación podrá solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios que corresponda, de conformidad a las reglas generales de derecho común.

15.- CONCORDANCIA ENTRE EL SERVICIO OFERTADO Y EL SERVICIO ENTREGADO.

El proveedor deberá hacer la entrega de los productos detallados en el punto N° 2 de acuerdo a las especificaciones que haya declarado en su oferta, cuyo contenido deberá ajustarse a lo que se detalla en el presente documento. La Agencia de Calidad de la Educación, podrá en todo momento, requerir información acerca del cumplimiento del presente punto.

ANEXO Nº 1: OFERTA

DATOS DEL PROVEEDOR	
Nombre / Razón Social	
R.U.N. / R.U.T.	
Domicilio	
Ejecutivo Responsable de la Cotización	
Correo Electrónico	
Teléfono / Celular	

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Se solicita que los oferentes indiquen si su oferta cumple con SÍ, en caso contrario con NO).	CUMPLE SÍ / NO
a) Se verificará que el proveedor cumpla con todo lo solicitado en el punto 2.- DEL SERVICIO de las presentes Especificaciones Técnicas, considerando en su cotización la totalidad de las características requeridas. b) Inicio de los servicios en 4 (cuatro) días hábiles desde aceptada la Orden de Compra (OC) respectiva Completar. c) La oferta del proveedor cotiza la totalidad de los ítems solicitados. d) El proveedor utiliza repuestos genuinos, originales de la marca o alternativos certificados, que garanticen un funcionamiento adecuado.	

CRITERIO TÉCNICO SUSTENTABLE (Se solicita que los oferentes indiquen si su oferta cumple con SÍ, en caso contrario con NO).	CUMPLE SÍ / NO
a) Certificación medioambiental: Se solicita que el proveedor presente, al menos, 01 (uno) de los siguientes Certificados: i. Certificación de Empresa B. ii. Certificación del Sistema de Gestión de Energía ISO 50001. iii. Certificación Carbono Neutral.	
b) Iniciativa(s) sustentable(s): Se solicita que el proveedor presente 01 (una) o más iniciativas de sustentabilidad ambiental asociadas a la ejecución de la presente contratación, que estén relacionadas a mitigar el impacto medioambiental del servicio, en alguna de las siguientes áreas: i. Gestión de residuos. ii. Transporte sustentable. iii. Eficiencia energética.	

OFERTA ECONÓMICA - ITEMS A COTIZAR POR MANTENCIONES PREVENTIVAS.

a) MANTENCIÓN PREVENTIVA 143.000 KMS.	VALOR NETO
Aceite 5W30 sintético.	\$
Filtro de aceite + Golilla Tapón Aceite.	\$
Filtro de combustible con sensor.	\$
Filtro de aire mann o similar	\$
Filtro de polea.	\$
Revisión mecánica / relleno de fluidos.	\$
Scanner automotriz	\$
TOTAL NETO	\$
MONTO IMPUESTO (19%)	\$
TOTAL MANTENCIÓN PREVENTIVA 143.000 KMS	\$

b) MANTENCIÓN PREVENTIVA 153.000 KMS.	VALOR NETO
Aceite 5W30 sintético.	\$
Filtro de aceite + Golilla Tapón Aceite.	\$
Filtro de combustible con sensor.	\$
Filtro de aire mann o similar	\$
Filtro de polea.	\$
Revisión mecánica / relleno de fluidos.	\$
Scanner automotriz	\$
Servicio de alineación automotriz 3D	\$
Servicio de balanceo	\$
Cambio Correa de accesorios, y poleas	\$
TOTAL NETO	\$
MONTO IMPUESTO (19%)	\$
TOTAL MANTENCIÓN PREVENTIVA 153.000 KMS	\$

RESUMEN MANTENCIONES PREVENTIVAS

OFERTA ECONÓMICA 2 MANTENCIONES PREVENTIVAS	
VALOR NETO (a+b)	\$
MONTO IMPUESTO (19%)	\$
TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$

Notas:

- (1) Los oferentes deberán considerar en su Oferta Económica todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, otros impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento de la contratación, sea éste directo, indirecto o a causa de él.
- (2) Respecto del impuesto declarado, se deja constancia que es responsabilidad de cada proponente expresar correctamente el impuesto al que se encuentre afecto, conforme a la normativa tributaria vigente y la naturaleza de los servicios que se requieren contratar, en virtud de lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos en la materia.

**ANEXO Nº 2:
DECLARACIÓN JURADA DE REQUISITOS
(PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA)**

En Santiago de Chile, ade de 2026, don / doña R.U.N.; y también en representación legal (completar si aplica) de, R.U.T., vengo en declarar que:

- a) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, durante el período de dos años anteriores a la presentación de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl.
- b) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211, de 1973.
- c) Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley Nº 20.393.
- d) No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la Ley Nº 21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
- e) No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo de la Agencia de Calidad de la Educación, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del referido organismo, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).
- f) No integro la nómina de personal de la Agencia de Calidad de la Educación, en cualquier calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la Ley Nº 19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
- g) Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en literales e. y f. precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.
- h) Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los literales e. y f. precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

- i) Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.
- j) No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

Declarar un posible conflicto de interés

Si identifica un posible conflicto de interés, según lo estipulado en el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, (letras e. f. g. h. i y j de la declaración jurada), debe proporcionar la información necesaria para revisar y evaluar la situación, especificando la o las relaciones de parentesco a declarar:

- Madre o padre.
- Abuela o abuelo.
- Hija o hijo.
- Nieta o nieto.
- Hermana o hermano.
- Madre o padre de cónyuge o conviviente civil.
- Abuela o abuelo de cónyuge o conviviente civil.
- Hija o hijo de cónyuge o conviviente civil.
- Nieta o nieto de cónyuge o conviviente civil.
- Hermana o hermano de cónyuge o conviviente civil.
- Bisnieta, bisnieto o bisabuela, bisabuelo.
- Sobrina, sobrino o tía, tío.

NOMBRE, RUT Y FIRMA

Representante Legal o Persona Natural según corresponda

Nota:

- Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 (seis) a 12 (doce) unidades tributarias mensuales (U.T.M.)."

**ANEXO N° 3:
DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDAS PREVISIONALES**

En caso de ser persona natural:

- Yo, **Nombre persona natural**, Cédula de Identidad N° **R.U.T. persona natural** con domicilio en **domicilio, comuna, ciudad**, declaro que:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda).

"__ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 02 (dos) años".

- **O, en caso de ser representante de una persona jurídica:**

Yo, **nombre de representante legal**, Cédula de Identidad N° **R.U.T. Representante Legal** con domicilio en **domicilio, comuna, ciudad** en representación de razón social empresa R.U.T. N° **R.U.T., del mismo domicilio**, declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda).

"Mi representada __ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 02 (dos) años".

Ciudad, día/mes/año

*NOMBRE, RUT Y FIRMA
Representante Legal o Persona Natural según corresponda*

Notas:

- Todos los datos solicitados deben ser completados.